GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Dipartimento reclami e contenzioso

Garante per la protezione dei dati personali — Piazza Venezia 11, 00187 Roma — protocollo@pec.gpdp.it — www.gpdp.it

Trasmessa via posta elettronica certificata

Vermigliano Store S.p.A.
Via della Fiera 88
47921 Rimini (RN)
vermiglianostore@legalmail.it

Fascicolo	n. 118745/2027
Data	12 gennaio 2028
Oggetto	Reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 — richiesta di informazioni

A questa Autorità è pervenuto in data 6 settembre 2027 un reclamo con il quale il sig. Alberto Stanzani lamenta di aver ricevuto comunicazioni promozionali dalla Vermigliano Store S.p.A. dopo avere manifestato la propria opposizione, nonché di non avere ricevuto tempestivo riscontro a una richiesta di esercizio dei propri diritti.

Ai fini dell'istruttoria, il Garante invita codesta Società, ai sensi degli artt. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, a fornire riscontro documentato ai seguenti quesiti.

1. Quale sia la base giuridica del trattamento dei dati del reclamante per finalità di marketing diretto e con quali modalità sia stato acquisito il relativo presupposto, esibendo la documentazione attestante l'acquisizione.

2. Quale informativa sia stata resa al reclamante al momento della raccolta dei dati, trasmettendone il testo nella versione applicabile a tale momento.

3. Quali comunicazioni promozionali siano state inviate al reclamante a decorrere dal 1° gennaio 2027, con l'indicazione delle relative date, e con quali modalità siano gestite le opposizioni al trattamento.

4. In quali termini e con quali modalità sia stato fornito riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti presentata dal reclamante in data 4 maggio 2027.

5. Quali siano i tempi di conservazione dei dati trattati per la finalità di cui al punto 1 e quali soggetti li trattino per conto di codesta Società.

Il riscontro, corredato della documentazione, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.

Il Dirigente del Dipartimento

_____